`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
V/v xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Khoáng sản Thuận Phong

Hôm nay, lúc 10h00', ngày 07/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức làm việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5146/UBND-NNMT ngày 25/04/2026 về việc xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Phong tại Văn bản số 12/CV-TP ngày 24/4/2026 về đề xuất chủ trương tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án.

A. Thành phần tham dự

1. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Ông Trần Đình Chương, Chức vụ: Phó Giám đô
- Ông Trương Bá Vinh, Chức vụ: Trưởng phòng Phòng ĐCKS;
- Ông Võ Thanh Tịnh, Chức vụ: Phó TP Phòng ĐCKS;
- Ông Tạ Văn Thân, Chức vụ: Phó TP Phòng ĐCKS;
- Ông Trần Hữu Trọng, Chức vụ: Chuyên viên chính Phòng ĐCKS;

2. Đại diện Sở Xây dựng

- Ông: Nguyễn Tấn Phát, Chức vụ: CVC Phòng QLĐTXD&VLXD;

3. Đại diện Sở Tài chính

- Bà Cao Hoàng Hiếu, Chức vụ: PTP phòng Quản lý ngành.

4. Đại diện Sở Công Thương

- Ông Bùi Văn Đoàn, CV Phòng KTAT-MT.

5. Đại diện Sở Tư pháp

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó phòng NV3.

6. Đại diện Thanh tra tỉnh

Ông Trần Hùng Việt, Thanh tra viên;

7. Đại diện Công an tỉnh

Ông .Dương Quốc Việt, PTP phòng Cảnh sát kinh tế.

II. Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Phong:

Ông Trần Văn Bền, Tổng Giám đốc;

Ông Nguyễn Thiên Thuyên, Kỹ thuật;

Ông Phạm Thành Phúc, Kỹ sư;

Ông Đoàn Ngọc Tài, Tư vấn.

III. Nội dung:

1. Tóm tắt kiến nghị của Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Phong:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong (sau đây gọi là Công ty Thuận Phong), Mã số doanh nghiệp 0315214735, địa chỉ trụ sở tại số 47, đường số 5, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, có chức năng thăm dò, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng thông thường, với vốn điều lệ 500.000.000.000 đồng.

Công ty Thuận Phong mong muốn phối hợp cùng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho các dự án quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản, bao gồm:

- **a)** Dự án đầu tư công;
- **b)** Dự án đối tác công tư (PPP);
- **c)** Công trình, dự án trọng điểm quốc gia;
- **d)** Dự án phát triển KT-XH thuộc thẩm quyền địa phương;
- **đ)** Dự án khẩn cấp, cấp bách, phòng chống thiên tai.

Công ty kính đề xuất phương án phối hợp cụ thể như sau:

1) **Về chủ trương thực hiện:** Triển khai các bước sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định pháp luật.
2) **Rà soát nhu cầu và quy hoạch:** Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để rà soát nhu cầu và đề xuất khu vực mỏ phù hợp quy hoạch.
3) **Thăm dò và cấp phép:** Lập hồ sơ xin khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng làm cơ sở cấp phép khai thác.
4) **Công bố nhu cầu:** Sau khi được cấp phép, phối hợp thông báo để các chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng.
5) **Khai thác và cung ứng:** Trực tiếp tổ chức khai thác, cung ứng (đá, cát, sỏi, đất san lấp) đảm bảo tiến độ và chất lượng.
6) **Giám sát và báo cáo:** Chịu sự giám sát của cơ quan chức năng và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Công ty Thuận Phong cam kết:

- Vật liệu chỉ phục vụ các dự án theo quy định tại Gia Lai.
- Tuân thủ nghiêm quy định về khoáng sản, đất đai, môi trường.
- Đảm bảo năng lực cung ứng đúng – đủ – kịp thời.
- Tự đảm bảo mọi chi phí khảo sát, thăm dò, khai thác, không sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Cơ sở pháp lý

2.1. Pháp luật Địa chất và Khoáng sản

* Khoản 1b Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản sửa đổi số 147/2025/QH quy định: "*Trường hợp khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng phục vụ công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều này, giấy phép khai thác khoáng sản* ***được cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân*** *quy định tại khoản 1a Điều 53 của Luật này. Trường hợp nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư* ***không đề nghị cấp giấy phép*** *thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân khác đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này*[1] *và khoáng sản khai thác được* ***chỉ để cung cấp vật liệu phục vụ cho các công trình, dự án*** *quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều này.*".

* Khoản 21, khoản 22 Điều 1 Luật 147 quy định: "21. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 72 (**Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhóm IV**) như sau:

"2. Tổ chức được cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền chấp thuận, lựa chọn là nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật này. Trường hợp nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư không đề nghị cấp giấy phép thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này và khoáng sản khai thác được chỉ để cung cấp vật liệu phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, đ và đ khoản 1a Điều 55 của Luật này.".

Như vậy Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi) cho phép cấp phép khai thác khoáng sản **nhóm III (đá XDTT, cát xây dựng)** và nhóm IV (đất san lấp): chỉ cấp cho "*Tổ chức được cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền chấp thuận, lựa chọn là nhà thầu thi công, nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55*". **Nếu các tổ chức này không đề nghị cấp phép thì sẽ cấp phép cho đơn vị khác.**

Đồng thời, điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.4 quy định: "đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cho nhà thầu thi công, nhà đầu tư thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này hoặc tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và chỉ phục vụ cho các công trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

* Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ:

"3. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 2a Điều này và khoản 8 Điều 143 của Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp hết thời gian thông báo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Nghị định này mà chỉ có 01 tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

---

[1] *Tổ chức đăng ký kinh doanh ngành, nghề khai thác khoáng sản được xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản*

b) Trường hợp hết thời gian thông báo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Nghị định này mà có từ 02 tổ chức, cá nhân trở lên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản, việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này."

3. Ý kiến các Sở Ngành tham dự

3.1. Đại diện Sở Tư pháp

- Đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Đại diện Thanh tra tỉnh

Không có ý kiến.

3.3. Đại diện Công an tỉnh

- Sở NNMT căn cứ theo quy định của pháp luật báo cáo UBND tỉnh quyết định về chủ trương.

3.4. Đại diện Sở Xây dựng

(vắng)

3.5. Đại diện Sở Tài chính

Nếu pháp luật địa chất khoáng sản cho phép thì báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương.

3.6. Đại diện Sở Công Thương

Nếu pháp luật địa chất khoáng sản cho phép thì việc chủ đầu tư, nhà thầu thi công không đề nghị cấp phép thì báo cáo UBND tỉnh đề xuất cho nhà đầu tư khác theo quy định.

3.7. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tổng hợp ý kiến các Sở ngành, Công ty Thuận Phong tại cuộc họp, căn cứ quy định liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

4. Ý kiến của Công ty Thuận Phong tại cuộc họp

- Nội dung cuộc họp hôm nay để xin chủ trương thực hiện tại Công văn số 12/CV-TP ngày 24/4/2026 về đề xuất chủ trương tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án.

- Sau khi có chủ trương Công ty mới xin thực hiện các bước tiếp theo.

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khai thác, sử dụng khoáng sản, kinh doanh đúng quy định của pháp luật. Công ty mong muốn cùng tỉnh nhà tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép khai thác khoáng sản VLXDTT

Biên bản lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đọc cho các thành viên nghe và thống nhất nội dung. Biên bản này được thành lập thành 8 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH GIA LAI

Trần Đình Chương

ĐẠI DIỆN CÁC SỞ NGÀNH

THANH TRA TỈNH

Trần Hùng Việt

CÔNG AN TỈNH

Dương Quốc Việt

SỞ TÀI CHÍNH

Cao Hoàng Thế

SỞ TƯ PHÁP

Nguyễn Ngọc Hữu

SỞ CÔNG THƯƠNG

Bùi Văn Đoàn

SỞ XÂY DỰNG

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

Trần Văn Bền